

1500169-27.2021.8.26.0696

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: HEITOR KATSUMI MIURA

Comarca: Ouroeste

Foro: Foro de Ouroeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... do computador e realizando o

tráfico de drogas (autos nº 1500113-91.2021.8.26.0696). Ressalta-se que, apesar das várias notificações, MIKAEL não compareceu à delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida em 01/09/2021 a fls. 149/154 e foi apresentado pela Defesa resposta de acusação a fls. 253/255.

Em audiência de instrução foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ouroeste

Foro de Ouroeste

Vara Única

Rua Brás Cubas, 1315, Ouroeste-SP - cep 15685-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500169-27.2021.8.26.0696 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-27.2021.8.26.0696 nº 2021/000567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2131571/2021 - DEL.POL.INDIAPORÃ, 12549977 - DEL.POL.INDIAPORÃ, 37/21/604 - DEL.POL.INDIAPORÃ, 2131571 - DEL.POL.INDIAPORÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS CESAR MENDONÇA DOURADO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: HEITOR KATSUMI MIURA

Carlos César Mendonça Dourado e Mikael Matheus Brito dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV, do Código Penal . De acordo com a denúncia:

No dia 21 de março de 2021, em horário incerto, porém, durante a madrugada, no interior da Escola Estadual Professor Dathan Cervo, localizada na Rua Faustino Moreira Gonçalves, 1460, no município de Indiaporã, nesta comarca de Ouroeste, CARLOS CESAR MENDONÇA DOURADO, vulgo "Verde", qualificado à fl. 66, e MIKAEL BRITO DOS SANTOS, vulgo "Mazza", qualificado à fl. 92, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada e mediante arrombamento, subtraíram, para proveito

comum, 01 (um) Desktop THINKCENTRE M75S-1 SFF/WINDOWS 10 PRO, 01 (um) pendrive, marca Multilaser, de 16GB e 01 (um) estabilizador, bens avaliados em R\$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais), conforme boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e laudo pericial (fls. 50/52), pertencentes ao Estado de São Paulo.

Segundo se apurou, CARLOS e MIKAEL, previamente ajustados e decididos a subtrair bens alheios, nas circunstâncias de tempo acima descrita, dirigiram-se até a escola, escalaram o muro, com altura de 1,80 metros, arrobaram a porta da sala da Direção (cf. laudo pericial de fls. 53/58), subtraíram do interior os objetos acima descritos e fugiram.

Ocorre que o local possui câmeras de segurança, que registraram o crime.

Realizadas as investigações, apurou-se a autoria delitiva (fls. 06/09)

Interrogado, CARLOS confessou o crime, indicou o modus operandi, e ainda apontou o denunciado MIKAEL como coautor. Na oportunidade, indicou que o computador havia sido vendido para Adriano (fl. 10) – o que realmente se confirmou, haja vista que Adriano foi preso em flagrante na posse do computador e realizando o tráfico de drogas (autos nº 1500113-91.2021.8.26.0696). Ressalta-se que, apesar das várias notificações, MIKAEL não compareceu à delegacia de polícia.

A denúncia foi recebida em 01/09/2021 a fls. 149/154 e foi apresentado pela Defesa resposta de acusação a fls. 253/255.

Em audiência de instrução foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ao final foi feito o interrogatório.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é PROCEDENTE.

Comprovou-se materialidade pelo boletim de ocorrência, pelos laudos periciais e pelas declarações das testemunhas que narraram modo como constatado o furto.

Comprovou-se autoria pelas declarações das testemunhas que apontaram os réus como as pessoas que realizaram o furto, confirmado pelas imagens e confissões.

Comprovou-se as qualificadoras pelas declarações das testemunhas e imagens que apontaram ambos os réus na realização do furto, além do laudo pericial de local que confirmou escalada e arrombamento., corroborado pelas confissões.

As teses defensivas em relação ao mérito não aproveitam já que a prova é suficiente para demonstrar a realização de furto pelos dois réus em concurso mediante escalda e arrombamento.

Considerando as circunstância judiciais, constato maus antecedentes em relação ambos os réus (fls. 276/280 e 288/293).

Além de incidência de três qualificadoras que não serão prosperadas em razão da confissão pelo menos nesta fase, para o fim de fixar as penas bases em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 20 dias-multa no valor unitário mínimo legal para cada réu.

Incidente na segunda fase a reincidência em relação a ambos os réus (fls. 277 e 290), que fica compensada pela confissão de ambos réus, motivo porque não incidirá a majorante nesta fase tornando definitivas as penas supra.

Incabíveis substituição de pena e o sursis em relação a ambos os réus em razão da reincidência.

O regime inicial para ambos os réus será o fechado também por causa da reincidência de ambos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação formulada contra Carlos César Mendonça Dourado e Mikael Matheus Brito dos Santos, para o fim de condenar ambos os réus como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV do Código Penal às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão fixado o regime inicial fechado para cada réu.

Os réus não poderão apelar em liberdade pois ainda persiste a necessidade da preventiva em razão de probabilidade de reiteração de condutas.

Recomende-se ambos os réus nas prisões em que encontram, expedindo-se guias de recolhimento provisórias.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado provisionado, no valor constante na Tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, com a expedição da respectiva certidão oportunamente, se for o caso.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se mandados de prisão definitivos e guias para a execução definitiva da pena;

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Servirá esta como mandado, termo, ofício, carta precatória e alvará, sendo que a autenticação eletrônica confere originalidade a esta para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Ouroeste, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA